

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 456/2531 นาย กิรินทร์ ชัชวาล วงศ์ โจทก์
บริษัท บู้ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด จำเลย
ป.วิ.พ. มาตรา 40

โจทก์เพียงแต่ยื่นคำร้องเข้ามาในวันนัดพิจารณาว่า โจทก์มาศาลตามกำหนดนัดไม่ได้เพราะโจทก์ต้องเดินทางไปต่างประเทศไม่ปรากฏว่ามีเหตุจำเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้ โจทก์จึงมีหน้าที่ต้องแถลงให้ศาลทราบถึงเหตุว่าเป็นอย่างไร ทั้งยังต้องแสดงให้เห็นที่พอใจของศาลอีกด้วยว่าถ้าศาลไม่ให้เลื่อนคดีจะทำให้เสียความยุติธรรม แต่โจทก์มิได้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 40 ที่แก้ไขแล้ว ศาลจึงไม่อาจให้เลื่อนการพิจารณาได้ แม้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 40 ที่แก้ไขแล้วได้เริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2527 อันเป็นวันที่โจทก์ขอเลื่อนคดี แต่เมื่อมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ใช้เป็นกฎหมายแล้ว โจทก์จะอ้างว่าไม่ทราบถึงการแก้ไขกฎหมายเพื่อไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนั้นไม่ได้

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินค่าจ้างว่าความเป็นเงิน 200,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย ระหว่างการสืบพยานโจทก์ โจทก์ขอเลื่อนคดี ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้องและพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ข้อเท็จจริงฟังได้จากรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นลงวันที่ 27 สิงหาคม 2527 อันเป็นวันนัดสืบพยาน โจทก์นัดเร็วกว่า โจทก์

ซึ่งมีหน้าที่นำสืบก่อนแถลงว่าตัวโจทก์คิดว่าความคดีอื่นที่ศาลแพ่งไม่สามารถมาเบิกความเป็นพยานได้ พยานอื่นซึ่งมีอีก 2 ปากมิได้เตรียมมา เพราะประสงค์จะสืบตัวโจทก์ก่อน ขอเลื่อนคดีศาลชั้นต้นอนุญาตให้เลื่อนไปสืบพยานโจทก์ในวันที่ 3 ตุลาคม 2527 และวันที่ 17 ตุลาคม 2527 เวลา 9.00 นาฬิกา ทั้งสองวัน โดยในวันที่ 17 ตุลาคม 2527 ให้นัดสืบพยานจำเลยด้วย ครั้นถึงวันนัด ปราบฏตามรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 3 ตุลาคม 2527 ว่า โจทก์ยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีอ้างว่าตัวโจทก์ต้องเดินทางไปต่างประเทศ และทนายโจทก์แถลงว่า พยานอื่นไม่ได้นัดมา จำเลยรับสำเนาคำร้องแล้วแถลงว่าสุดแต่ศาลจะพิจารณาเห็นสมควร ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งว่าไม่ปรากฏว่าโจทก์เดินทางไปต่างประเทศเมื่อใด และมีเหตุจำเป็นอันมิอาจก้าวล่วงอย่างไรอีกทั้งโจทก์ก็ไม่เตรียมพยานอื่น ซึ่งตามบัญชีพยานโจทก์นอกจากตัวโจทก์แล้วมีเพียงปากเดียว มาศาล คำร้องขอเลื่อนของโจทก์ถือว่าไม่มีเหตุจำเป็นและสมควรไม่อนุญาตให้เลื่อนคดี ให้ยกคำร้องและถือว่าโจทก์ไม่มีพยานมาสืบ ให้รอฟังคำพิพากษาตอนปลาย ต่อมาได้พิพากษายกฟ้องในวันนั้นเอง

พิเคราะห์แล้ว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 40แก้ไขโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2527 บัญญัติว่า "เมื่อศาลได้กำหนดนัดวันนั่งพิจารณาและแจ้งให้คู่ความทราบแล้ว ถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีเหตุจำเป็นที่จะต้องขอเลื่อนการนั่งพิจารณาต่อไปโดยเสนอคำขอในวันนั้นหรือก่อนวันนั้น ศาลจะสั่งให้เลื่อนต่อไปก็ได้ แต่เมื่อศาลได้สั่งให้เลื่อนไปแล้วคู่ความฝ่ายนั้น จะขอเลื่อนการนั่งพิจารณาอีกไม่ได้ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจก้าวล่วงเสียได้ และคู่ความฝ่ายที่จะขอเลื่อนแสดงให้เป็นที่น่าพอใจของศาลได้ว่า ถ้าศาลไม่อนุญาตให้เลื่อนต่อไปอีก จะทำให้เสียความยุติธรรม ก็ให้ศาลสั่งเลื่อนคดีต่อไปได้เท่าที่จำเป็น แม้จะเกินกว่าหนึ่งครั้ง" กฎหมายมีอยู่ดังนี้ อันแสดงว่ามีเจตนารมณ์ให้ศาลดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยมิชักช้า การให้เลื่อนคดีก็อนุญาตให้เลื่อนได้เพียงครั้งเดียว จะเลื่อนอีกได้ก็ต้องเมื่อเข้าข้อยกเว้น กรณีของ

โจทก์เพียงแต่ยื่นคำร้องเข้ามาในวันนัดพิจารณานั้นเองว่า วันนี้โจทก์มาศาลตามกำหนดนัดไม่ได้ เพราะโจทก์ต้องเดินทางไปต่างประเทศ เป็นการกล่าวอ้างขึ้นมาลอย ๆ ไม่ปรากฏว่า มีเหตุจำเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้ ถ้าการไปต่างประเทศเพื่อท่องเที่ยวก็ไม่ใช่เหตุจำเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้ โจทก์จึงมีหน้าที่ต้องแถลงให้ศาลทราบถึงเหตุจำเป็นอย่างไรทั้งยังต้องแสดงให้เห็นที่พอใจของศาลอีกด้วยว่า ถ้าศาลไม่ให้เลื่อนคดีจะทำให้เสียความยุติธรรม แต่โจทก์กลับมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวนี้เลย ศาลจึงไม่อาจให้เลื่อนการพิจารณาไปได้เพราะเป็นการขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 40 ส่วนที่โจทก์ฎีกาว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 40 ที่แก้ไขใหม่นี้ได้เริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2527 อันเป็นวันที่โจทก์ขอเลื่อนคดีครั้งที่ 2 โจทก์ได้เดินทางไปต่างประเทศแล้วไม่อาจทราบถึงการแก้ไขกฎหมายนี้ได้ ถือว่ามีความจำเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้ และการไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีกรณีเช่นนี้ ย่อมทำให้เสียความยุติธรรมนั้น เห็นว่าเมื่อมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ใช้เป็นกฎหมายแล้ว โจทก์จะทราบหรือไม่ ก็เป็นกฎหมายที่ต้องนำมาใช้บังคับแล้ว โจทก์จะอ้างว่าไม่ทราบเพื่อไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนี้หาได้ไม่ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นที่สั่งยกคำร้อง แล้วพิพากษายกฟ้องนั้นชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(ธีรศักดิ์ กรรณสูตร-จุนท์ จันทรวงศ์-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ